



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๒๑๓๕

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสงขลา ที่ คค ๐๗๐๓.๕๗/๑๒๙๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสงขลา แจ้งว่า จังหวัดสงขลา โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สข.๔๐๖๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๒๘๗ - น้ำตกโดนงาช้าง อำเภอบางขัน จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศจังหวัดฯ และเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ ๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ในวงเงินงบประมาณ ๒๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากจังหวัดฯ ยังขาดความชัดเจนในการพิจารณาผลงาน ของผู้ยื่นข้อเสนอว่า เป็นผลงานประเภทเดียวกันและมีมูลค่าของราคาค่างานตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ ในประกาศจังหวัดฯ หรือไม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตามประกาศจังหวัดฯ ข้อ ๑๑ กำหนดว่า “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างหนึ่งสัญญา ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) (ไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง ๙ เมตร และเสาไฟฟ้า High mast สูง ๑๕ เมตร) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอสำเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมสำเนาคู่สัญญายื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์”

๒. กำหนดขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่า มีผู้สนใจซื้อเอกสารและโหลดเอกสารประกวดราคา จำนวน ๒๑ ราย

๓. เมื่อถึงวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ (๑) บริษัท พี - เพอร์ซัน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และ (๒) บริษัท ว.รณภูมิ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตรวจสอบทั้ง ๒ บริษัทแล้ว ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีคุณสมบัติ เป็นผู้มืออาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ตรวจสอบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ของบริษัท พี - เพอร์ซัน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างอำนวยความสะดวกและปรับปรุงแก้ไขบริเวณ เสี่ยงอันตราย ตามสัญญาจ้างเลขที่ ขทช.สท./๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มูลค่างาน

สาขาอำนวยการความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร วงเงินที่รับรองผลงานจำนวน ๑๗,๙๙๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อตรวจสอบบัญชีรายการก่อสร้าง (เอกสารบันทึกประเมินราคาแต่ละรายการ หลังจากต่อรองราคารวม) จะมีมูลค่าผลงานไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว สูง ๙ เมตร และเสาไฟฟ้า High mast สูง ๒๕ เมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๑๐๗,๑๐๗.๔๘ บาท (ผลงานน้อยกว่าเกณฑ์ที่ประกาศจังหวัดฯ) แต่ถ้าหากนำผลงานค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจรที่มีในสัญญาดังกล่าว จำนวน ๑,๗๕๗,๕๖๕.๗๙ บาท มาคำนวณรวมกับผลงานไฟฟ้าแสงสว่างสูง ๙ เมตร และเสาไฟฟ้า High mast สูง ๒๕ เมตร จะได้วงเงิน ผลงานรวมทั้งสิ้น ๑๒,๘๖๔,๖๗๓.๒๗ บาท (ผลงานผ่านเกณฑ์ประกาศจังหวัดฯ)

จังหวัดฯ จึงขอหารือว่า ผลงานก่อสร้างดังกล่าวของบริษัท พี - เพอร์ซัน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นผลงานประเภทเดียวกัน (ผลงานก่อสร้างและมูลค่างาน) ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศจังหวัดฯ ข้อ ๑๑ หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดผลงานมีวัตถุประสงค์นอกจากจะให้ได้ตัวผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพ ของงานก่อสร้างในประเภทเดียวกัน หมายถึง งานก่อสร้างที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างอย่างเดียวกัน กับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องคำนึงถึงมูลค่าของราคาค่างานที่ผู้รับจ้างเคยดำเนินการมาแล้วด้วย ซึ่งการจะเห็นถึงขีดความสามารถนี้ได้ก็ย่อมจะต้องเป็นการบริหารงานภายใต้การจ้างครั้งเดียวมิใช่การจ้าง ในหลาย ๆ ครั้งมารวมกัน ดังนั้น ผลงานที่นำมายื่นจึงต้องเป็นผลงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กรณีตามข้อหารือ หน่วยงานของรัฐจึงต้องพิจารณาประเภทของงาน เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพ ในการก่อสร้างในสภาพที่คล้ายคลึงกัน

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาความหมายของผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ควรพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น

- (๑) ลักษณะของการใช้งานก่อสร้างต้องเหมือนกัน หรือไม่
- (๒) โครงสร้างหลักของงานก่อสร้างเป็นประเภทเดียวกัน หรือไม่
- (๓) งานก่อสร้างที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างเหมือนกัน หรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

